

Хабр Карьера

Курсы для роста в профессии

Получите навыки, за которые платят больше



≡ Хабр



Войти



lireate

21 час назад

Патент на промышленный образец или авторское право: разберем механизм, чтобы сделать правильный выбор



6 мин



4.7K

Графический дизайн*, Дизайн мобильных приложений*, Дизайн игр*, Дизайн, Патентование*

Мнение

Вечный спор дизайнеров и юристов: патент на промышленный образец или авторское право? Когда автору нужно защитить своё творение, вариантов вроде бы два. Но на деле всё сложнее.

Меня зовут Юрий Горбачев. Я руковожу патентным бюро и сегодня разберу в статье, как защищать дизайн, преимущества и недостатки каждого варианта, приведу примеры из практики.



Кстати, сразу напомню, что «патентное или авторское право» – это неверный подход. «Или» тут быть не может. Многие воспринимают патент и авторское право как взаимоисключающие альтернативы. Но ваш дизайн изначально защищен авторским правом. Вопрос лишь в том, дополнять защиту патентом или оставить все как есть.

Авторское право и патент: защита по праву создания или по заявке

Авторское право возникает в силу факта создания объекта без регистрации. То есть в тот момент, когда вы закончили разработку дизайна – вы стали автором, а ваше творчество получило защиту.

Авторское право охраняет форму выражения. Для дизайна это художественно-конструкторское решение — эстетика, цвет, линии, текстуры. Защита возникает в том случае, если созданный вами объект – творческий и оригинальный.

Наличие творческого вклада и оригинальность в рамках авторского права часто определяет суд уже в процессе разрешения спора. Никаких объективных и четких критериев нет.

Патент на промобразец получают только после формальной процедуры в Роспатенте. Охраняет именно внешний вид изделия как единое целое. Он усиливает защиту авторском правом, подтверждает правообладание, но требует времени и ресурсов.

Дизайн интерфейса, кнопок, сайта – тоже может быть защищен с помощью патента на промышленный образец или авторского права при соответствии критериям охраноспособности.

Преимущества и недостатки: когда «оставить как есть»?

Защита только авторским правом подойдет, если:

1. У продукта короткий жизненный цикл. Например, дизайн упаковки для сезонной акции (новогодний лимитированный выпуск). Пока вы получите патент (от 6 до 12 месяцев), товар уже снимется с продаж.
2. Арт-объект выпустили единожды. Если это единичное изделие высокого искусства (например, штучная дизайнерская мебель), а не тиражируемое производство.
3. Нет денег. Отсутствие средств на пошлины и услуги патентного поверенного.

Пример из практики: недавно мы [запатентовали набор ювелирных украшений](#). Там дизайн будет работать годами. Патент оправдан.



При защите только авторским правом есть и ощутимые минусы:

- В споре вы должны доказать, что вы автор и что конкурент имел доступ к вашему объекту до того, как создал свой. Если дизайн «ушел в народ» быстро, а у вас нет черновиков и исходников, доказать плагиат сложно.
- Роспатент не проверяет чужие авторские права при выдаче патентов третьим лицам. Теоретически конкурент может получить патент на ваш дизайн (если вы не опубликовали его официально) и запретить вам его использовать. Оспорить такую регистрацию, конечно, можно, но вам понадобятся доказательства авторства, и если их нет, успеха не будет.

Вот, например, запатентованная нами крышка для банки, которую можно было защитить только авторским правом, но риск плагиата велик, а доказать авторство будет сложно.

Преимущества патента: когда «дополнять защиту»?

Патент на промышленный образец нужен, если дизайн — это ядро бизнеса и продукт тиражируется: мебель, техника, гаджеты, бутылки, упаковка, одежда, интерфейс, персонажи.

Преимущества патента как дополнения:

1. Патент действует, пока не оспорен в суде. Вам не нужно доказывать факт создания и авторство — достаточно представить документ из Роспатента.

2. Патент дает право запрещать использование любому лицу, даже если оно докажет, что создало свой дизайн независимо, но позже вашей даты приоритета.
3. Во время экспертизы, которую проводит Роспатент, выявляются похожие решения. Если экспертиза пройдена успешно, значит, на момент экспертизы аналогов найдено не было, ваш дизайн по-настоящему новый и оригинальный.
4. Патент можно внести в ТРОИС, что блокирует ввоз контрафакта на границе. Авторское право туда внести нельзя, только товарный знак или патент. Патент – достаточное основание для блокировки конкурентов в Интернете – как на маркетплейсе, так и в магазинах приложений.
5. Сам Роспатент отмечает, что патент дает право на получение кредита под залог запатентованного объекта – это возможность получить финансирование.

О минусах:

1. Патент действует 5 лет с возможностью продления до 25 лет. Авторское право — всю жизнь автора и 70 лет после его смерти.
2. Территориально патент работает только в стране его получения, а авторское право – в странах, принявших Бернскую конвенцию.
3. Патент легко аннулировать, если в процессе экспертизы или в суде выяснится, что решение не является новым или оригинальным, например, если автор ранее сам раскрыл дизайн в соцсетях до подачи заявки. Об этом я говорил в статье [Почему Роспатент откажет: ошибка, из-за которой вы не запатентуете свою разработку](#).

Практика

У нас была такая история: дизайнер разработал стул с уникальной формой спинки. Выставил в запрещенную сеть, получил заказы. Через год крупная фабрика запустила точную копию, но с измененным рисунком обивки.

Дизайнер пошел по пути авторского права. В суде он должен был доказывать, что он автор, что фабрика имела доступ к его постам и на основе его произведения создала копию. Но фабрика заявила, что создала стул самостоятельно, сославшись на «общемировые тренды». Суд назначил экспертизу, которая затянула процесс на год.

Если бы дизайнер подал заявку на промышленный образец до первой публикации, он бы получил патент, и фабрика была бы вынуждена отозвать товар без длительных споров о сходстве.

Или вот другой случай:

Производитель создал флакон сложной архитектуры. Авторское право возникло автоматически на эскиз и объемную форму как произведение дизайна. Патент получили. Более того форма флакона зарегистрирована как объемный ТЗ.

Когда на рынке появился реплика, патент позволил быстро остановить контрафакт на таможне. Товарный знак усилил защиту в отношении конкретных товаров и услуг. В общем, объект был в целом хорошо защищен.

Механизм принятия решения

Я предлагаю пройти по вопросам:

Каков срок жизни дизайна?

- Менее 1 года – достаточно авторского права.
- Более 1 года – подаем заявку на патент.

Будет ли дизайн публично раскрыт до старта продаж?

- Да, будет – срочно подаем заявку на патент.
- Нет – можно не торопиться, но патент все равно усилит позиции.

Соответствует ли объект критериям патентоспособности?

- Да, он новый и оригинальный – можно патентовать.
- Есть аналоги в реестре, он похож на уже известные решения – нельзя.

Обратите внимание, что патент может быть выдан не только на имя автора, но он там обязательно будет указан. Авторов может быть несколько, это всегда физические лица. А вот правообладатель – это субъект, который будет владеть правами на дизайн. Это может быть не только физлицо, но и компания.

Тут в первом случае автор и патентнообладатель - одно лицо, а во втором - разные: автор - физлицо, а патентнообладатель - компания

Главный риск – «ничего не делать»

Многие авторы считают: «Раз авторское право возникло автоматически, я могу спокойно жить». Но проблема в том, что конкуренты или недобросовестные лица могут подать заявку на ваш же дизайн, слегка изменив его или даже нет, получить патент и подать на вас в суд за нарушение исключительного права.

Оспаривание патента — это длительный процесс, сначала ППС, затем СИП, во время которого ваш бизнес может быть парализован запретом на продажу или выпуск продукции.

Единственный шанс жить спокойно без патента – сохранить достаточный объем доказательств вашего авторства или правообладания, чтобы в случае спора все это предъявить.

В любом случае я рекомендую проводить патентный поиск, когда вы создаете и коммерциализируете какой-либо дизайн. Это нужно, чтобы даже случайно не нарушить права тех, кто уже запатентовал свои разработки. Ответственность за такое нарушение с 2026 года предусматривает компенсацию от 50 000 до 10 000 000 рублей или двукратная/однократная стоимость лицензии/контрафакта в рамках гражданского права. Помимо этого, есть административная и уголовная ответственность.

Выводы

В большинстве случаев правильный выбор — это не «патент или авторское право», это «авторское право плюс патент». Патент на промышленный образец позволяет оперативно блокировать конкурентов без сложных доказательств авторства.

Авторское право — это фундамент, который работает долго, но требует более сложной доказательной базы в споре. Если дизайн — это ваш бизнес, а не просто творчество «в стол», патентование промышленного образца — обязательный этап.

Если патент — это не ваш вариант, посмотрите в сторону депонирования или регистрации товарного знака. Депонирование — это очень быстро и не так затратно, как другие способы, но в суде оно имеет меньшую силу, чем патент или свидетельство на ТЗ.

Сопоставляйте ценность объекта и затраты на его защиту, только после этого принимайте решения.

Теги: [защита дизайна](#), [патентование](#), [патенты](#), [авторское право](#), [авторские права](#), [авторство](#), [интеллектуальная собственность](#)

Хабы: [Графический дизайн](#), [Дизайн мобильных приложений](#), [Дизайн игр](#), [Дизайн](#), [Патентование](#)



Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



8K+

7

Охват за 30 дней

Карма

Компания Лирейт @lireate

Защита интеллектуальной собственности

Подписаться

Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей

Хабр Курсы для всех

РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

Перейти

Комментировать

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ

the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой 4 мин 16K

+97

31

27



interpres

18 часов назад

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой 11 мин 27K

Обзор

Перевод

+73

45

87



prohronus

19 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере

5 мин 9.4K

Кейс

 +53

 9

 9

alizar

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

 Простой  7 мин  12K

Обзор

 +36

 60

 18

AlexSerbul

23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плитусом

 Средний  14 мин  10K

Мнение

 +28

 33

 11

TrexSelectel

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

 5 мин  8.9K

Обзор

 +27

 10

 0



mariklolik

19 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

 Средний  7 мин  7.6K

Кейс

 +23

 23

 6

nick_dyuba

23 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и TipiTip

 5 мин  7.2K

Recovery Mode

 +22

 8

 5

infgotoinf

11 часов назад

Perl — зря забытый язык программирования?

 11 мин  8.7K

Из песочницы

 +16

 13

 10

SLY_G

22 часа назад

Что такое «мышечная память» и можно ли её развить?

 4 мин  7.1K

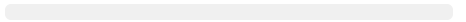
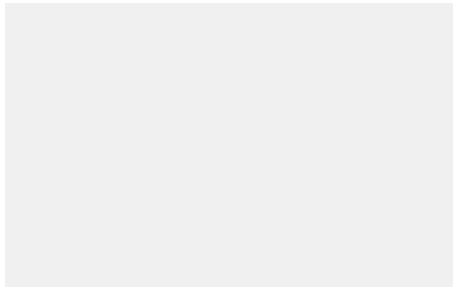
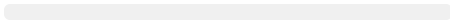
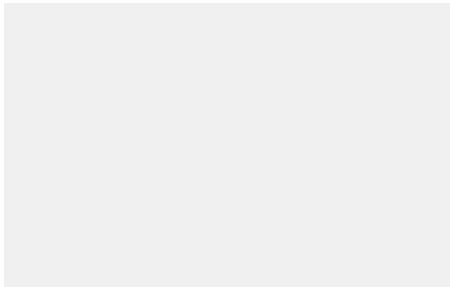
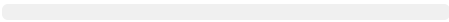
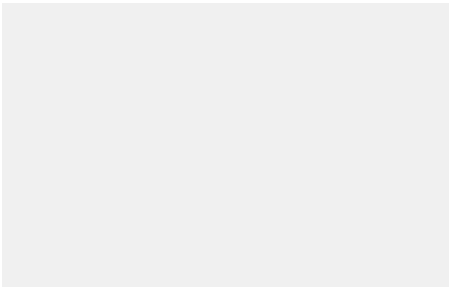
Перевод

 +16

 10

 7

Показать еще



Placeholder text line 1

Placeholder text line 2

Placeholder text line 3

Placeholder text line 4

Placeholder text line 5

Placeholder text line 6

Placeholder text line 7

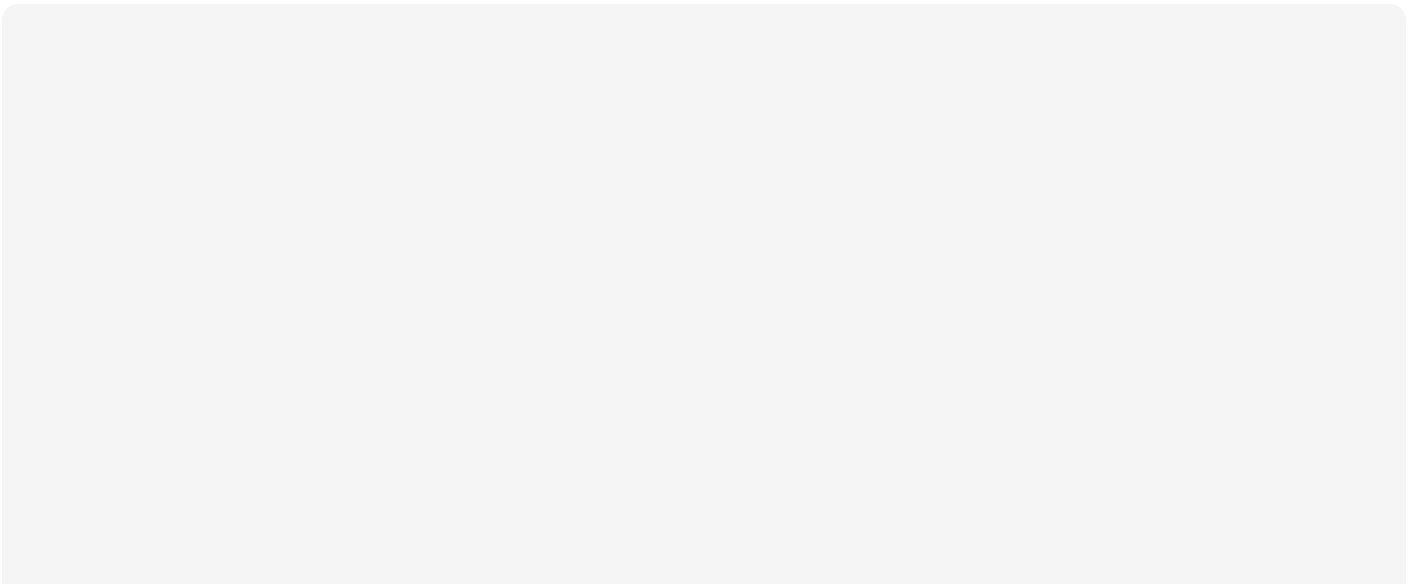
Placeholder text line 8

Placeholder text line 9

Placeholder text line 10

Placeholder text line 11

Placeholder text line 12



ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

 27K  87

Тим Кук покидает пост Apple. Новый глава — «отец» Apple Silicon Джон Тернус

 14K  16

Представлен проект KillerPDF — редактор PDF с открытым исходным кодом для Windows 10/11

 7.4K  16

Пользователь купил Atomic Heart на VK Play, но не смог запустить игру из-за сетевых проблем

 5.9K  12

+185% за 13 часов: как Kimi K2.6 переписала 8-летний движок

 15K  11

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

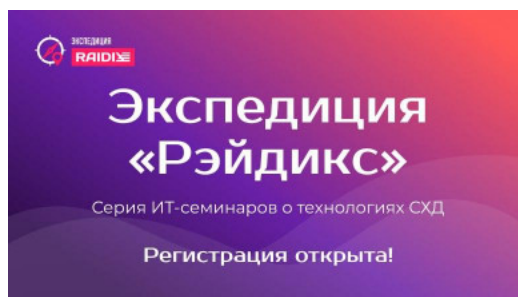


2 марта – 10 августа

**PROBA Awards —
международная
коммуникационная
премия, учрежденная в
2000 году**

Санкт-Петербург

Маркетинг



3 марта – 9 июня

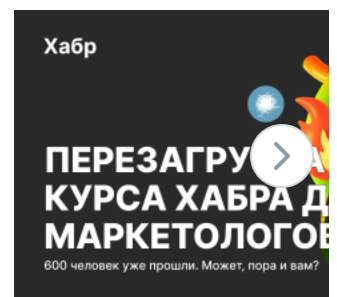
Экспедиция «Рэйдикс»

Екатеринбург • Новосибирск •
Краснодар • Минск • Калининград •
Ростов-на-Дону

Разработка

Другое

Больше событий в календаре



9 марта – 1 июня

**Всё, что нужно,
стартовать прод
бренда на Хабре**

Онлайн

Маркетинг

Больше событий в календаре

Ваш аккаунт

Войти

Регистрация

Разделы

Статьи

Новости

Хабы

Компании

Авторы

Песочница

Информация

Устройство сайта

Для авторов

Для компаний

Документы

Соглашение

Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог

Медийная реклама

Нативные проекты

Образовательные

программы

Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr